



ANALISTA DOS TRIBUNAIS
LUCAS MARTINS
DIREITO ADMINISTRATIVO
AULA 6

ROTEIRO DE AULA

Sumário

ATOS ADMINISTRATIVOS

1. Considerações iniciais
2. Requisitos/elementos
3. Planos de constituição
4. Atributos
5. Formas de extinção
6. Classificações
7. Espécies

ATOS ADMINISTRATIVOS

1. Considerações Iniciais

1.1. Teoria do Fato Jurídico

- Fato jurídico é um acontecimento/evento que, ao ocorrer, gera efeitos jurídicos
- Acontecimento que possui suporte na norma jurídica
- O fato jurídico se divide em fato jurídico em sentido estrito ou em ato jurídico
 - Fato ajurídico: acontecimento que não interessa para o direito (não cria direito ou dever)
- Fato jurídico em sentido estrito
 - ❖ Acontecimento que ocorre independentemente da vontade humana
 - ❖ Ex. evento da natureza; morte natural; nascimento;

-Ato jurídico

- ❖ Acontecimento que depende da vontade humana
- ❖ Ex. morte decorrente de homicídio doloso

1.2. Ato Administrativo X Ato da Administração

▪ Ato da Administração

-Ato jurídico praticado pela Administração Pública

-Ato da Administração pode ser:

- ❖ **Ato político/de governo:** ato praticado no exercício de uma função de natureza política
- ❖ **Ato privado:** ato praticado pela Administração Pública sem suas prerrogativas (amparado pelo regime jurídico de direito privado)

- ❖ **Ato meramente material/executório:** ato praticado sem qualquer manifestação de vontade (parte da doutrina chama de fato administrativo, visto ausência de vontade)
- ❖ **Ato administrativo**

Bloco 2

▪ Ato administrativo:

-É espécie de ato da Administração

-Ato praticado no exercício da função administrativa

-Amparado por normas de regime jurídico de direito público

-Praticado com manifestação de vontade

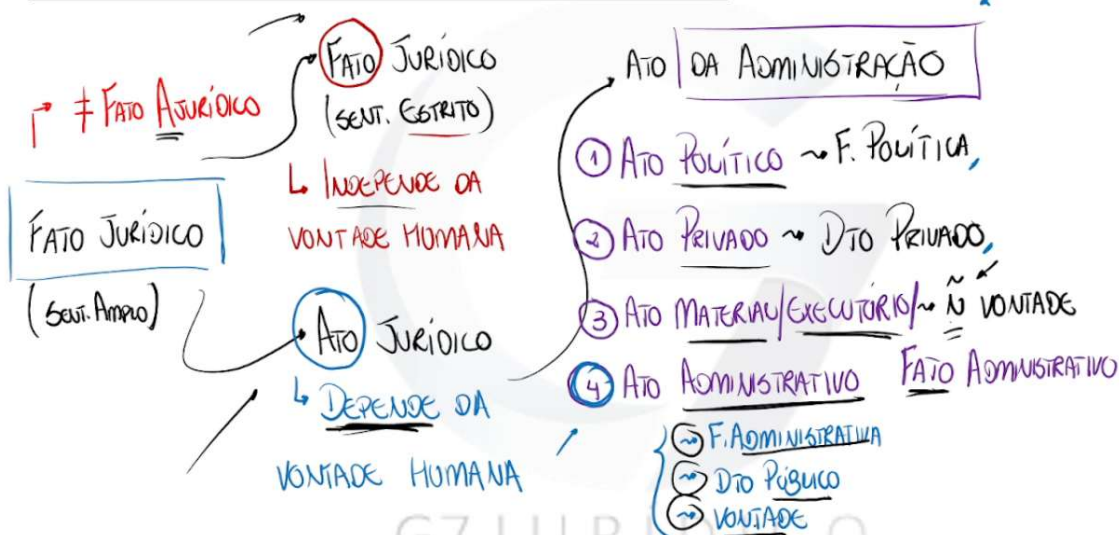
-Sujeitos ao controle de legalidade (pela própria Administração ou pelo judiciário)

-Nota-se que nem todo ato da Administração é ato administrativo

-Nem todo ato administrativo é ato da Administração

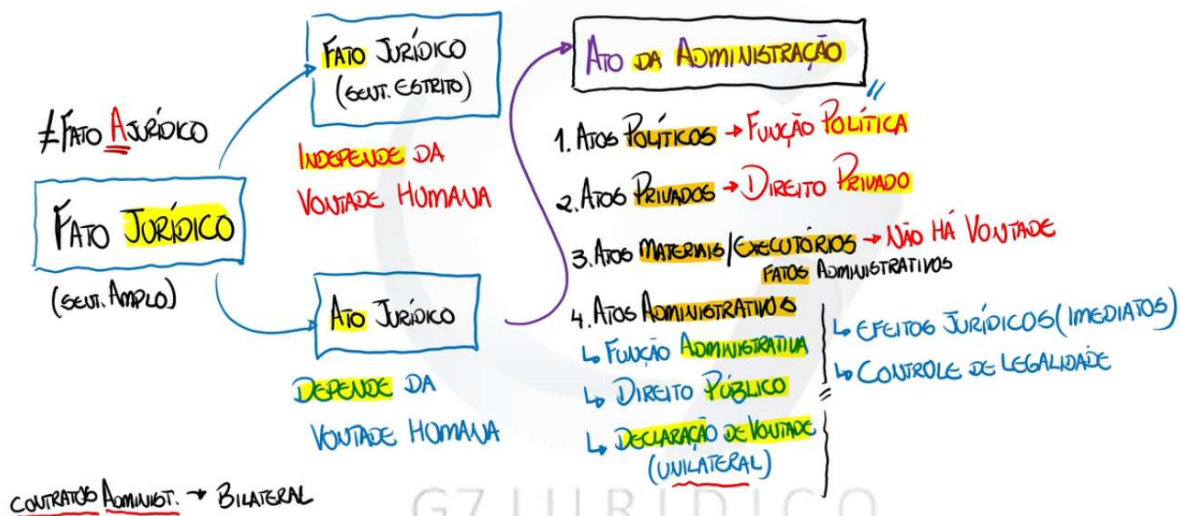
- ❖ Alguns particulares podem praticar atos administrativos
- ❖ Ex. permissionárias e concessionárias de serviço público

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS



www.g7juridico.com

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS



www.g7juridico.com.br

1.3. Conceito de Ato Administrativo

- Trata-se de "toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria". (HELY LOPES MEIRELLES)
- Trata-se da "manifestação de vontade do Estado, por seus representantes, no exercício regular de suas funções, ou por qualquer pessoa que detenha, nas mãos, fração de poder reconhecido pelo Estado, que tem por finalidade imediata criar, reconhecer, modificar, resguardar ou extinguir situações jurídicas subjetivas, em matéria administrativa". (JOSÉ CRETELLA JUNIOR)

- Trata-se da "declaração do Estado (ou de quem lhe faça as vezes - como, por exemplo, um concessionário de serviço público) no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei, a título de lhe dar cumprimento, e sujeitos a controle de legitimidade por órgão jurisdicional". (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO)
- Trata-se da "declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário". (MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO)

2. Requisitos/elementos

- Mnemônico: **CO FI FO M OB**

2.1. Competência

- Sujeito Competente

- Características

-Primária

- ❖ Decorre diretamente da lei
- ❖ Delegação e avocação de competência **são exceções** à essa característica (ocorrem por meio de portaria)

-Irrenunciável

- ❖ O agente não pode dispor/renunciar

-Imprescritível

- ❖ O agente não se torna incompetente com o decurso do tempo

-Improrrogável

- ❖ O agente não se torna competente pela não impugnação de sua incompetência
- ❖ não se aplica prorrogação da competência

- Sempre vinculado

-Não cabe juízo de conveniência e oportunidade

-A lei que estabelece a competência

-Mesmo que o ato seja discricionário, a discricionariedade não atinge a competência (apenas o motivo ou objeto)

- ❖ Conforme se verá a seguir, os elementos da competência, finalidade e forma sempre serão vinculados
- ❖ Já o motivo e o objeto podem ser discricionários

- Vício sanável (admite convalidação), desde que a competência não seja exclusiva
 - A convalidação produz efeito “ex tunc”
 - Vício de competência ou forma são sanáveis
 - Atento para a **ressalva** de não ser **competência exclusiva** (vício, nesse caso, é insanável - nulo)
 - Vinculado ou discricionário o ato, é passível de convalidação desde que a competência não seja exclusiva e o vício seja de forma ou competência

▪ **Lei 9.784/99**

Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:

- I - a edição de atos de caráter normativo;
- II - a decisão de recursos administrativos;
- III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.

▪ **Art. 14.** O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial.

§1º - O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada.

§2º - O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante.

§3º - As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado

Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.

Art. 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial.

Art. 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir.

▪ **Súmula 510, STF** Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.

Ano: 2025 Banca: Instituto Consulplan Órgão: TJ-RO Prova: Analista Judiciário - Oficial de Justiça

Determinado agente público incompetente editou um ato administrativo. Posteriormente, a autoridade superior identificou o vício do ato praticado. Em relação ao regime jurídico dos atos administrativos e ao caso narrado, pode-se afirmar que o vício em questão não é, em tese, passível de convalidação, já que se refere ao elemento da competência.

ERRADO

Bloco 3

2.2- Finalidade

- Aquilo que se busca com o ato
- A finalidade do ato administrativo é o interesse público (finalidade genérica)
- Ademais, além do interesse público, o ato deve ser praticado com sua finalidade específica
- Espécies

a) Finalidade genérica

- ❖ Sempre será o interesse público
- ❖ Finalidade de todo ato administrativo

b) Finalidade específica

- ❖ Finalidade de cada ato conforme análise individualizada
 - ❖ É somada à genérica (todos possuem)
 - ❖ Definida em lei para cada ato administrativo
 - ❖ Ex. demissão tem finalidade específica de punir o servidor que praticou infração disciplinar grave (além da proteção do interesse público, que é a genérica)
 - ❖ obs. cada ato punitivo tem uma finalidade específica
-
- Elemento sempre vinculado
 - Não há margem de escolha para alterar a finalidade disposta na lei
 - Vício insanável (não admite convalidação)

- Se praticar ato violando a finalidade disposta em lei, o ato será inválido
- Sempre insanável
- Deve ser anulado
- Vício: desvio de poder

- Tredestinação lícita

- Alteração da finalidade do ato (desvio de poder)
- Será lícita se na alteração da finalidade for mantido o interesse público
- Aplicada no ato de desapropriação
- Ex. desapropriação para construção de escola pública, mas que ao invés de construir a escola constrói um hospital público.
 - ❖ Veja que a finalidade pública (genérica: o interesse público) foi mantida, portanto a tredestinação (alteração da finalidade) foi lícita
 - ❖ A finalidade inicial era a construção de uma escola pública e foi alterada para a construção do hospital
 - ❖ Muda-se apenas a finalidade específica

- Tredestinação ilícita (violando o interesse público)

- ❖ No exemplo, se ao invés de construir a escola ou hospital, fosse construído uma sede de partido político (finalidade particular), haveria tredestinação ilícita
- ❖ O ato deve ser anulado
- ❖ Altera a finalidade específica e genérica

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 12ª Região (SC) Prova: FCC - 2023 - TRT - 12ª Região (SC) - Analista Judiciário - Área Administrativa Especialidade Contabilidade

Quanto aos vícios verificados em face dos atos administrativos, tem-se que aqueles relativos à finalidade são considerados insanáveis, não havendo possibilidade de convalidação de ato praticado com desvio de finalidade.
CERTO

2.3. Forma

- Como o ato é externado
- Princípio da Solenidade das Formas
 - Em regra, os atos administrativos são praticados de forma escrita
 - Auxilia no controle dos atos (a forma escrita)
 - Entretanto, podem existir atos praticados em outras formas (como por símbolos – no trânsito, por exemplo)

- Silêncio Administrativo
 - Não pode ser utilizado como forma para a prática de um ato
 - Não há manifestação de vontade
 - QUANDO A LEI DEFINIR, o silêncio pode gerar efeitos jurídicos
 - ❖ Nesse caso será um fato administrativo
 - ❖ Ex. direito de preempção previsto no Estatuto da Cidade¹
- Elemento sempre vinculado
 - Na omissão legal, a forma é elemento discricionário (já que a lei não fixou uma forma determinada)
- Vício sanável (admite convalidação), desde que a forma não seja essencial à validade do ato
 - Ex. de impossibilidade de convalidação: no procedimento licitatório, o art. 4, parágrafo único da Lei 8.666/93² prevê ser um ato formal. Nesse caso, nota-se que a forma é essencial para que o ato seja válido.
 - O princípio da instrumentalidade das formas é o que fundamenta a possibilidade de convalidação do vício de forma
 - ❖ Esse princípio prevê que se o ato atingir sua finalidade, ainda que desrespeitado sua forma, ele será válido

2.4. Motivo (fundamento)

- Pressuposto fático e jurídico
 - Causa para a prática do ato
- Elemento vinculado ou discricionário
 - ATENÇÃO para a diferença dos elementos acima: aqui o elemento pode ser discricionário
- Vício insanável (não admite convalidação)
- Motivo X Motivação
 - Motivação é a indicação do pressuposto fático e jurídico (exposição do motivo)
 - O motivo é o próprio pressuposto fático e jurídico (elemento do ato)
 - Nem todo ato tem motivação
 - Todo ato tem motivo (já que é requisito do ato)

¹ Lei 10.257/01, Art. 27. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, para que o Município, no prazo máximo de trinta dias, manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo;

§ 3º Transcorrido o prazo mencionado no caput sem manifestação, fica o proprietário autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada

² Art. 4º [...] Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública.

-Ex. nomeação e exoneração em cargo em comissão, é livre, portanto a motivação é desnecessária (mas, necessariamente, haverá um motivo para a prática)

▪ Teoria dos motivos determinantes

-Se um ato for motivado, ainda que discricionário, a motivação deve estar de acordo com o motivo

-Descumprindo essa vinculação, entre motivo e motivação, o ato é inválido

- ❖ Veja que não é vício de motivo, mas sim de forma
- ❖ Portanto, problema na motivação é vício de forma

➤ **Lei 9.784/99**

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

V - decidam recursos administrativos;

VI - decorram de reexame de ofício;

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

§1º - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato

§1º - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato

§3º - A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito.

Ano: 2024 Banca: IV - UFG Órgão: TJ-GO Prova: IV - UFG - 2024 - TJ-GO - Analista Judiciário - Oficial de Justiça

Qual elemento do ato administrativo é o pressuposto de fato e de direito que serve de seu fundamento?

A) Motivo.

B) Finalidade.

C) Permissão.

D) Justificativa.

Área: Judiciária

Acerca da administração pública, do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir. A administração pública fica vinculada aos motivos adotados para a prática de ato administrativo, salvo se de natureza discricionária.

ERRADO

2.5. Objeto

- Efeito principal que o ato produz (conteúdo)
 - Ex. objeto do ato desapropriação é a perda da propriedade

- Elemento vinculado ou discricionário
- Vício insanável (não admite convalidação)
- Efeitos acidentais/acessórios/secundários
 - Efeito reflexo
 - ❖ Atinge terceiros
 - ❖ Ex. portaria de reintegração de servidor pode gerar a recondução ou exoneração de servidor que estava ocupando o cargo do reintegrado (ato de reintegração gerando efeitos para o terceiro – servidor que será reconduzido ou exonerado)

- Efeito prodrômico
 - ❖ Obriga a prática de um segundo ato ou manifestação de vontade
 - ❖ Ex. ato complexo de aposentadoria (para que a aposentadoria se aperfeiçoe, é necessária além da concessão no órgão ao qual o servidor está vinculado, a confirmação do ato pelo Tribunal de Contas- veja que é praticado um ato [no órgão] e depois há a confirmação pelo Tribunal de Contas [que aperfeiçoa o ato], notando-se duas manifestações de vontade sobre o mesmo ato)

- Note que só cabe convalidação para vícios de **F**orma e de **C**ompetência (atento às exceções dentro de cada vício nesses elementos)
- Veja, também, que somente são discricionários os elementos do **M**otivo e do **O**bjeto

3. PLANOS DE CONSTITUIÇÃO

3.1. Perfeição

- Análise do ato em processo de formação
- Verificar se o ato concluiu ou não seu ciclo de formação
- Se está no processo administrativo, que o forma, ou se já terminou e foi efetivamente praticado
- O ato que já concluiu o processo é ato perfeito
- Se ainda está em processo de formação, é imperfeito

3.2. Validade

- Se o ato foi praticado de acordo com a norma é ato válido
- Analisa-se a conformidade com a norma jurídica
- Ato nulo é o que apresenta vício insanável (vício de finalidade, motivo ou objeto)
- Ato anulável é o que apresenta vício sanável (admite convalidação) (vício de competência ou forma)

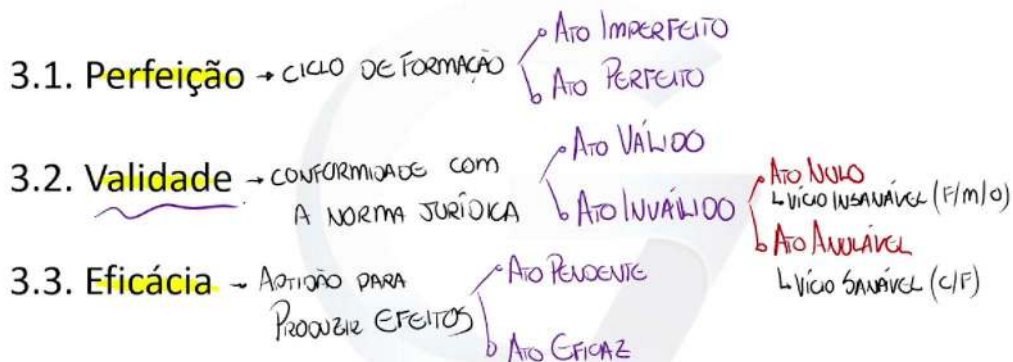
3.3. Eficácia

- Analisa-se a aptidão para produção de efeitos
- O ato praticado e sujeito a um evento futuro, só produzirá efeitos quando o evento ocorrer: tem-se o ato pendente
- O ato praticado e apto a produzir seus efeitos: tem-se o ato eficaz
- Evento certo: tem-se o termo
- Evento incerto: tem-se a condição

○ Obs.: ATENÇÃO:

- Para analisar o ato sob o plano da validade, é pressuposto que ele exista
- Para analisar o ato sob o plano da eficácia, NÃO é pressuposto que ele seja válido
- Ex. pode-se ter ato perfeito e inválido, mas eficaz
- Isso ocorre em razão dos atos administrativos possuírem o atributo da presunção de legitimidade (cabe ao administrado provar que o ato é ilegal)

3. PLANOS DE CONSTITUIÇÃO



www.g7juridico.com.br



Ano: 2025 Banca: Instituto Consulplan Órgão: TJ-RO Prova: Analista Judiciário - Oficial de Justiça

Determinado agente público incompetente editou um ato administrativo. Posteriormente, a autoridade superior identificou o vício do ato praticado. Em relação ao regime jurídico dos atos administrativos e ao caso narrado, pode-se afirmar que todo ato viciado será, diante do Direito Administrativo, conforme doutrina majoritária, necessariamente nulo, por sempre violar o interesse público.

ERRADO

4. ATRIBUTOS

- São as características dos atos administrativos
- Os três primeiros atributos abaixo, estão presentes em **TODO** ato administrativo (presunção de legitimidade, presunção de veracidade e tipicidade) – atributos universais
- Já a imperatividade, coercibilidade e autoexecutoriedade, estão presentes **APENAS** nos atos restritivos
 - Ato restritivo é aquele contrário ao ato ampliativo
 - O ato ampliativo é aquele que amplia a esfera patrimonial do destinatário (é benéfico; concede direitos)
 - O restritivo restringe a esfera do indivíduo

4.1. Presunção de Legitimidade

- Ligado a norma jurídica
- Presunção de que o ato é praticado de forma legítima
- Presume-se que foi praticado de acordo com a lei
- Presunção relativa (admite prova em contrário)
- Inversão do ônus da prova para o administrado (esse quem provará)

4.2. Presunção de Veracidade

- Ligado aos fatos
- Presunção de que os fatos narrados na prática do ato são verdadeiros
- Fé-pública
- Presunção relativa (admite prova em contrário)
- Inversão do ônus da prova para o administrado (esse quem provará)

4.3. Tipicidade

- Administração só poderá praticar atos previamente instituídos na lei
- Por essa razão, por exemplo, a Administração não pode praticar atos inominados

4.4. Imperatividade

- Imposição unilateral de obrigações aos particulares
- Poder extroverso (possibilidade de criar obrigações para si – própria administração- e para os particulares)

4.5. Coercitividade/Coercibilidade

- Coercibilidade
- Exigibilidade
- Administração pode se valer de meios INDIRETOS de coerção

4.6. Autoexecutoriedade

- Executoriedade
- Administração pode se valer de meios DIRETOS de execução
- Atua independentemente de autorização judicial
- Mediante autorização de lei ou em situação emergencial, apenas
- Multa administrativa não possui autoexecutoriedade

Bloco 5

5. FORMAS DE EXTINÇÃO

5.1. Natural

- Ato já produziu os efeitos para o qual foi criado
- Ex. portaria de férias de servidor (assim que o servidor sair de férias, gozar e retornar, o ato produziu seus efeitos)

5.2. Renúncia

- Somente para ato ampliativo
- O particular abre mão do ato

5.3. Subjetiva e Objetiva

- Subjetiva: ocorre quando há o desaparecimento do sujeito sobre o qual recai o ato
- Objetiva: ocorre quando há o desaparecimento do objeto sobre o qual recai o ato

5.4. Retirada

- Ato extinto de forma precoce

a) Anulação

- Ato nasceu inválido
- Invalidade originária

b) Revogação

- Somente se revoga ato válido
- Ocorre por motivo de interesse público (conveniência/oportunidade: mérito administrativo)
- Somente se revoga ato discricionário
- ATOS QUE NÃO ADMITEM REVOGAÇÃO

- ❖ Atos inválidos
- ❖ Atos vinculados
- ❖ Atos consumados
- ❖ Atos praticados no bojo de processos administrativos
- ❖ Atos declaratórios
- ❖ Atos enunciativos (certidões, atestados, apostilas, pareceres), etc.

c) Cassação

- Invalidade posterior/superveniente
- O ato se torna inválido por culpa do particular

d) Caducidade

- Invalidade posterior/superveniente
- O ato se torna inválido pelo advento de uma nova lei

e) Contraposição/Derrubada

- Retirada do ato que está incompatível com um novo ato administrativo
- Ex. cargos inacumuláveis

Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: TJ-BA Prova: FGV - 2023 - TJ-BA - Juiz Leigo

A Administração Pública editou ato administrativo, em benefício do restaurante Feijão Aguado, autorizando o uso privativo de calçada pública, justamente para a entidade colocar mesas em frente ao estabelecimento comercial, na via pública. Nada obstante, é criada, posteriormente, uma nova legislação, proibindo o uso privativo de calçadas públicas por particulares. Nesse cenário, o ato administrativo será extinto em razão da:

- A) encampação;
- B) **caducidade**;
- C) anulação;
- D) cassação;
- E) rescisão.

ANULAÇÃO	REVOGAÇÃO
Ato inválido	Ato válido
Ato vinculado ou discricionário	Ato discricionário
Efeito retroativo ("ex tunc")	Efeito não retroativo/prospectivo ("ex nunc")
Prazo decadencial de 5 anos da prática – boa fé (Art. 54, Lei 9.784/99)	Não há prazo decadencial
Por parte da Administração ou do Poder Judiciário	Apenas por parte da Administração

Ano: 2025 Banca: Instituto Consulplan Órgão: TJ-RO Prova: Instituto Consulplan - 2025 - TJ-RO - Analista Judiciário - Oficial de Justiça

Determinado agente público incompetente editou um ato administrativo. Posteriormente, a autoridade superior identificou o vício do ato praticado. Em relação ao regime jurídico dos atos administrativos e ao caso narrado, pode-se afirmar que a decretação de nulidade do ato viciado necessariamente gerará, em razão do princípio da segurança jurídica, efeitos ex nunc.

ERRADO

Ano: 2023 Banca: VUNESP Órgão: TRF - 3ª REGIÃO Prova: VUNESP - 2023 - TRF - 3ª REGIÃO - Analista Judiciário - Área: Administrativa

A extinção de ato administrativo válido por motivo de interesse público superveniente que o torna inconveniente ou inoportuno denomina-se

- A) invalidação, gera efeitos ex nunc e está sujeita ao controle tanto da Administração Pública quanto do Poder Judiciário, por envolver matéria de mérito.
- B) revogação, gera efeitos ex tunc e atinge atos administrativos vinculados, em razão do princípio da autotutela.
- C) revogação, gera efeitos ex nunc e é declarada de ofício pela Administração Pública e atinge atos administrativos discricionários.
- D) invalidação, gera efeitos ex nunc e está sujeita ao controle exclusivo da Administração Pública, em razão do princípio da autotutela.
- E) invalidação, gera efeitos ex tunc e está sujeita ao controle exclusivo do Poder Judiciário, por envolver matéria de mérito.

GABARITO C

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 12ª Região (SC) Prova: FCC - 2023 - TRT - 12ª Região (SC) - Técnico Judiciário - Área Administrativa

Um servidor público sofreu punição disciplinar sem que tenha praticado qualquer falta funcional, ou seja, a autoridade responsável aplicou-lhe a penalidade por questões pessoais. Diante do vício de finalidade narrado, tal ato administrativo

- A) deverá ser anulado, com efeitos ex nunc.
- B) comporta revogação, com efeitos ex nunc.
- C) admite convalidação, com efeitos retroativos.
- D) comporta revogação, com efeitos ex nunc
- E) deverá ser anulado, com efeitos ex tunc.**

6. CLASSIFICAÇÕES

6.1. Quanto à liberdade

a) Ato vinculado

- Não há margem de escolha
- A lei impõe uma determinada conduta para a Administração

b) Ato discricionário

- Há margem de escolha conferida pela lei
- Conveniência e oportunidade dentro da margem disposta na lei

Atos Vinculados	Atos Discricionários
Ato que possui todos seus elementos objetivamente definidos em lei. A lei não confere ao agente nenhuma margem de escolha , devendo o agente se sujeitar às determinações da lei. Nos atos vinculados, portanto, a lei não confere qualquer grau de liberdade ao agente. É o que ocorre, por exemplo, com o ato de licença e com o ato de aposentadoria compulsória.	Ato que não possui todos seus elementos objetivamente definidos em lei. A lei confere ao agente margem de escolha quanto ao elemento motivo ou quanto ao elemento objeto, para que aquele julgue o que reputa mais conveniente/oportuno (mérito administrativo) dentro dos limites legais. Nos atos discricionários, portanto, a lei confere certo grau de liberdade ao agente. É o que ocorre, por exemplo, com o ato de autorização e com o ato de permissão.

6.2. Quanto aos destinatários

▪ Ato individual

- Destinados para pessoas predeterminadas
- É possível individualizar os destinatários

▪ Ato geral

- Destinados para pessoas indeterminadas

Atos Individuais	Atos Gerais
Aqueles que são destinados a uma pessoa determinada ou a um grupo de pessoas determinadas . Trata-se de ato onde se pode individualizar seu (seus) destinatário (destinatários). É o que ocorre, por exemplo, com a demissão de um servidor ou com a nomeação de dez candidatos aprovados em um determinado concurso público. Perceba que pouco importa se o ato é destinado a uma ou a mais pessoas. Para ser ato individual, não é preciso que o ato seja destinado a uma única pessoa. Precisa que se tenha como individualizar a pessoa ou as pessoas a quem o ato é destinado.	Aqueles que são destinados a pessoas indeterminadas . Trata-se de ato onde não se pode individualizar seus destinatários. É o que ocorre, por exemplo, com o edital de um concurso público ou com uma circular disciplinando a forma de utilização do estacionamento de uma determinada unidade administrativa. A Administração descreve uma determinada situação fática e todos aqueles que se adequarem à situação prevista no ato deverão respeitá-lo. Dessa forma, não é aquele que diz respeito a mais de um indivíduo, mas aquele que não individualiza aquele(s) que será(ão) por ele atingido(s).

6.3. Quanto à estrutura

- Ato concreto
 - Ato que exaure seus efeitos em uma só aplicação
 - Aplicado em um único caso concreto
- Ato abstrato
 - Enquanto não retirado do mundo jurídico, continua gerando efeitos

Atos Concretos	Atos Abstratos
São atos praticados para produzirem efeitos em uma única aplicação , isto é, em um único caso concreto. O ato esgota/exaure seus efeitos numa só aplicação. É o que ocorre, por exemplo, com o ato de multa. Depois que o apenado vem a pagá-la, ela deixa de existir. Outro bom exemplo é o ato de demissão. Depois que o servidor é demitido o ato deixa de existir.	São atos praticados para produzirem efeitos em mais de uma aplicação , isto é, em mais de um caso concreto. O ato abstrato produzirá efeito até que outro ato venha a retirá-lo do mundo jurídico. É o que ocorre, por exemplo, com o ato de circular determinando o horário de funcionamento de uma unidade administrativa ou o regulamento que proíbe de estacionar e uma determinada via pública.

6.4. QUANTO AO RESULTADO NA ESFERA JURÍDICA

- Ato ampliativo
 - Amplia a esfera patrimonial do destinatário
- Ato restritivo
 - Restringe a esfera patrimonial do destinatário

Atos Ampliativos	Atos Restritivos
Atos que ampliam , isto é, aumentam a esfera jurídica do destinatário, concedendo a ele basicamente direitos, vantagens, prerrogativas. Em uma palavra simples, é um ato “bom” para o destinatário. É o que ocorre, por exemplo, com os atos negociais em geral (licença; autorização; permissão; admissão; etc).	Atos que restringem , isto é, diminuem a esfera de ação jurídica do destinatário ou lhe impõem deveres, obrigações, proibições, etc. Em uma palavra simples, é um ato “ruim” para o destinatário. É o que ocorre, por exemplo, com os atos punitivos em geral (interdição; demissão; multa; apreensão; suspensão; cassação; etc).

6.5. Quanto à formação

- Ato simples
 - Depende da manifestação de um único órgão
 - Depende de uma só vontade e de um único órgão
 - Atos que dependem de uma **única manifestação de vontade** de um só órgão, seja ele órgão singular (um só agente), seja ele órgão colegiado (mais de um agente). É dizer, uma única manifestação de vontade de um só órgão já faz com que o ato esteja formado. É o que ocorre, por exemplo, com um despacho, uma deliberação de

um determinado Conselho ou a licença expedida para dirigir veículo automotor. Os atos complexos e compostos dependerão de mais de uma vontade de mais de um órgão.

- Ato complexo

- Depende de mais de uma vontade

- Vontades decorrem de órgãos independentes entre si (vontades autônomas)

- Ex. aposentadoria (depende do órgão do servidor e da aprovação pelo Tribunal de Contas)

- Atos que dependem de **mais de uma vontade** de, pelo menos, dois órgãos diferentes. Aqui as diferentes vontades se unem para a formação de um **único ato**. Há quem sustente que as vontades devem ser de órgãos independentes entre si. Dessa forma, o ato complexo seria aquele em que se somam duas ou mais vontades **absolutamente independentes** (vontade 1 + vontade 2, por exemplo) para a prática de um único ato. É o que ocorre, por exemplo, com o ato de aposentadoria, onde a vontade do órgão no qual trabalha o servidor se une à vontade do respectivo tribunal de contas para a formação do ato.

- É o que ocorre, também, com a nomeação de dirigente de uma agência reguladora, onde a vontade do chefe do poder executivo (Presidente da República, se for entidade federal) se une à vontade da respectiva casa legislativa (Senado Federal) para a formação do ato.

- Ato composto

- Depende de mais de uma vontade

- Vontades interdependentes (há uma vontade principal e uma acessória)

- Ex. ato de homologação de concurso público (o concurso só se forma perfeitamente com a homologação)

- Atos que dependem de **mais de uma vontade** de, pelo menos, dois órgãos diferentes (assim como ocorre com os atos complexos). Entretanto, ao contrário dos atos complexos, onde há mais de uma vontade para a formação de um único ato, aqui haverá **mais de um ato** para a formação de um novo ato. É dizer, aqui cada órgão irá praticar um ato diferente (o primeiro chamado de ato principal e o segundo de ato acessório) que juntos irão formar um terceiro ato. Há quem sustente ainda que, ao contrário dos atos complexos (onde as vontades são independentes), nos atos compostos as **vontades são dependentes** entre si (daí se falar em ato principal e ato acessório).

- São vontades proferidas geralmente por órgãos que integram um mesmo órgão, porém em patamar de hierarquia diferente (órgão de recursos humanos e órgão de direção da Receita Federal do Brasil, por exemplo) . Dessa forma, o ato composto seria aquele em que se somam dois ou mais atos (ato 1 + ato 2) para a formação de um novo ato (ato 3). É o que ocorre, por exemplo, com atos que ficam sujeitos a um visto ou a uma homologação de outras autoridades, que verificação se o primeiro ato (principal) foi praticado de forma válida. Perceba que, no caso, o visto ou a homologação são atos que apenas ratificam (atos acessórios) as vontades manifestadas em atos anteriores (atos principais).

6.6. Quanto ao objeto

- Ato de império
 - Ato amparado pelo regime jurídico de direito público
 - Há atuação com todas as prerrogativas da Administração
- Ato de gestão
 - Ato amparado pelo regime jurídico de direito privado
 - Administração atua em igualdade com o particular
- Ato de expediente
 - Ato praticado sem manifestação de vontade

Atos de Império	Atos de Gestão	Atos de Expediente
Atos praticados pela Administração Pública em posição de superioridade (jus imperium) ao particular (relação vertical). São atos que a Administração pratica amparada por normas de direito público que a ela conferem prerrogativas não estendidas ao particular. É o que ocorre, por exemplo, com a desapropriação de um particular, com a interdição de um estabelecimento, com a multa aplicada a um condutor infrator.	Atos praticados pela Administração Pública em posição de igualdade com o particular (relação horizontal). São atos que a Administração pratica amparada por normas de direito privado, sem prerrogativas, portanto. É o que ocorre, por exemplo, com a alienação de um bem ao particular ou com o aluguel de um imóvel de algum particular.	Trata-se de posicionamento isolado do professor Hely Lopes Meirelles. De acordo com o autor, são atos praticados por agentes subalternos que manifestam simples rotina interna , conferindo andamento à atividade administrativa, sem expressar qualquer manifestação de vontade. É o que ocorre, por exemplo, com o ato de protocolo.

6.7. Quanto aos efeitos

- Ato constitutivo
 - Constitui uma nova situação jurídica
 - São aqueles não constituem nenhuma nova situação jurídica, pois apenas **afirmam a preexistência de uma situação anterior**. É o que ocorre, por exemplo, com a aposentadoria compulsória de um determinado servidor, após alguns dias da data em que completou 75 anos de idade. Ele estará aposentado desde o dia em que completou a idade da compulsória, muito embora sua aposentadoria apenas passe a produzir efeitos após a prática do ato que venha a declarar sua aposentadoria. É o que ocorre também com o ato de anulação. O ato anulado já é inválido desde sua origem, porém os efeitos da invalidez apenas passam a existir quando um segundo ato vem a declarar sua invalidade.
- Ato declaratório
 - Apenas declara uma situação jurídica preexistente
 - São aqueles não constituem nenhuma nova situação jurídica, pois apenas **afirmam a preexistência de uma situação anterior**. É o que ocorre, por exemplo, com a aposentadoria compulsória de um determinado servidor, após alguns dias da data em que completou 75 anos de idade. Ele estará aposentado desde o dia em que

completou a idade da compulsória, muito embora sua aposentadoria apenas passe a produzir efeitos após a prática do ato que venha a declarar sua aposentadoria. É o que ocorre também com o ato de anulação. O ato anulado já é inválido desde sua origem, porém os efeitos da invalidez apenas passam a existir quando um segundo ato vem a declarar sua invalidade.

Vale destacar, portanto, os atos declaratórios possuem efeito retroativo. Outro bom exemplo de ato declaratório, para parte da doutrina, seria o ato de certidão atestando com um determinado contribuinte está quite com suas obrigações tributárias. O ato não constitui nenhuma nova situação, mas, tão somente, afirma algo a ele pré-existente. Perceba que, em todas situações, o ato declaratório ao afirmar uma situação pré-existente produz efeito retroativo.

6.8. Quanto ao alcance

- Ato interno
 - Possui alcance apenas perante os servidores
 - Não precisa de publicação na imprensa oficial
- Ato externo
 - Alcança particulares; pessoas foras da Administração
 - Deve ter publicação na imprensa oficial para produzir efeitos

Atos Internos	Atos Externos
Produzem efeitos dentro da estrutura da Administração Pública responsável por sua edição, estabelecendo normas que obrigam os agentes e órgãos de determinado ente estatal (seja integrante da Administração Direta ou Indireta). Exatamente por se destinarem apenas ao âmbito interno, em regra, não dependem de publicação em órgão oficial. É o que ocorre, por exemplo, com uma ordem de serviço que divide a atividade de um órgão entre seus servidores, um memorando de comunicação entre setores diferentes de um mesmo órgão, ou uma circular exigindo que os servidores de uma determinada unidade administrativa venham trabalhar de farda.	Produzem efeitos fora da estrutura da Administração Pública responsável por sua edição, estabelecendo normas destinadas a pessoas a ela estranhas (terceiros/particulares). Exatamente por se destinarem a pessoas estranhas à Administração, dependem de publicação em órgão oficial. É o que ocorre, por exemplo, com a admissão de um aprovado no Enem para estudar numa universidade pública, ou com a licença concedida a um particular que veio a cumprir os requisitos legais para dirigir veículo automotor.

7. ESPÉCIES

7.1. Atos normativos

- Decorrem do poder normativo/regulamentar
- São atos gerais e abstratos
- Regulamento (decreto)

Ato de competência exclusiva do Chefe do Executivo. Divide-se em: a) decreto regulamentar (executivo) – explica a lei e facilita sua execução, detalhando seus mandamentos e orientando sua aplicação; b) decreto autônomo – dispõe sobre a matéria ainda não regulada especificamente em lei.

Assim como o decreto, também é de competência exclusiva do Chefe do Executivo. É ato que é posto em vigência através de um decreto, ora para especificar os mandamentos da lei, ora para prover situações ainda não disciplinares por lei.

- Instrução Normativa

Ato expedido pelos Ministros de Estado ou por alguns órgãos superiores (Receita Federal do Brasil, por exemplo) para a execução das leis, dos decretos e dos regulamentos.

- Resolução

Ato expedido pelas altas autoridades do Poder Executivo (menos pelo Chefe do Executivo) ou pelos Presidentes dos Tribunais, dos Órgãos Legislativos (Câmara, Assembleia, Senado, etc) e Colegiados, para disciplinar matéria de sua competência específica.

- Regimento

Ato de atuação interna, pois se destina a disciplinar o funcionamento de órgãos colegiados e de corporações legislativas.

- Deliberação

Ato decisório expedido por órgãos colegiados.

7.2. Atos ordinatórios

- Decorrem do poder hierárquico

- Portaria

Ato administrativo interno e individual, pois, em regra, destina-se a pessoas determinadas. É o que ocorre, por exemplo, com uma portaria concedendo férias a cinco servidores, nomeando dez candidatos, exonerando um determinado servidor, etc.

- Circular

Ato administrativo interno e geral, pois é destinado a pessoas indeterminadas. É, portanto, ato utilizado para expedir normas internas uniformes, não se referindo a indivíduos específicos, mas a todos aqueles que se adequarem a determinada situação fática. É o que ocorre, por exemplo, com a circular que estabelece o horário de funcionamento da repartição, a forma de utilização das garagens do estacionamento, determinado que os servidores de determinado órgão não podem trabalhar de bermuda, etc.

- Ordem de Serviço

Determinação especial dirigida aos responsáveis por obras ou serviços públicos, autorizando seu início, ou contendo imposições de caráter administrativo ou especificações técnicas sobre o modo e a forma de realização. Exemplo: setor X deverá executar atividade A.

- **Aviso**

Ato emanado por Ministros de Estado a respeito de assuntos ligados aos Ministérios.

- **Ofício**

Ato de comunicação externa entre agentes de órgãos diferentes ou entre a Administração e alguma entidade privada (banco, por exemplo).

- **Memorando**

Ato de comunicação interna entre agentes de um mesmo órgão.

- **Despacho**

Decisão que as autoridades proferem em papéis, requerimentos e processos sujeitos à sua apreciação.

- **Instrução**

Ordem escrita e geral a respeito do modo e forma de execução de determinado serviço público, expedida pelo superior hierárquico com o escopo de orientar os subalternos no desempenho das atribuições que lhe são afetas.

- **Provimento**

Ato interno, contendo determinações e instruções que a Corregedoria ou os Tribunais expedem para a regularização e uniformização dos serviços, especialmente os da Justiça.

7.3. Atos negociais

- **Concedem-se direitos ao particular**

- **Licença**

- Decorre do poder de polícia

- Serve para fiscalizar atividades materiais

- Ato vinculado e definitivo

- É decorrência do poder de polícia. Trata-se de **ato vinculado e definitivo** através do qual a Administração, verificando que o particular atendeu aos requisitos legais, faculta-lhe o desempenho de atividades ou a realização de fatos materiais antes a ele vedados. É o que ocorre, por exemplo, quando é expedida uma licença para construção ou reforma de uma casa.

- **Autorização**

- Pode ser usada para fiscalizar atividades materiais ou

- Para uso privado de bens públicos

- Discricionário e precário

- Caráter transitório

- Maior interesse do particular

- Pode decorrer do (1) poder de polícia (assim como a licença) ou ser utilizada para possibilitar o (2) uso privativo (especial) de determinado bem público. Em qualquer dos dois casos, a autorização será sempre **ato discricionário e precário** e é nisso que difere da licença.

- **Permissão**

- Uso privativo de bens públicos

- Ato discricionário e precário

- Caráter mais duradouro

- Maior interesse público

- Ato utilizado para possibilitar o uso privativo (especial) de determinado bem público. Assim como a autorização pra uso de bem público, a permissão também é **ato discricionário e precário**. A diferença entre eles reside no seguinte: a) na autorização para uso de bem público o interesse público é reduzido e a utilização é transitória (utilização da praia para a realização de um casamento; b) na permissão para uso de bem público, o interesse público é maior e a utilização é duradoura (construção de uma banca de jornal numa praça).

- **Admissão**

Ato vinculado pelo qual o Poder Público, verificando a satisfação de todos os requisitos legais pelo particular, defere-lhe determinada situação jurídica de seu exclusivo ou predominante interesse.

- **Visto**

Ato pelo qual o Poder Público controla outro ato da própria Administração ou do administrado, aferindo sua legitimidade formal para dar-lhe exequibilidade.

- **Homologação**

Ato de controle pelo qual a autoridade superior examina a legalidade e a conveniência de ato anterior da própria Administração, de outra entidade ou de particular, para dar-lhe eficácia. Trata-se de ato vinculado.

- **Dispensa**

Ato que exime o particular do cumprimento de determinada obrigação até então exigida por lei. É o que ocorre, por exemplo, quando o particular vem a ser eximido do serviço militar obrigatório.

- Renúncia

Ato pelo qual o Poder Público extingue unilateralmente um crédito ou um direito próprio, liberando a pessoa obrigada perante a Administração.

- Aprovação

Ato pelo qual o Poder Público verifica a legalidade e o mérito de outro ato ou de situações e realizações materiais de seus próprios órgãos, de outras entidades ou de particulares, dependentes de seu controle. É ato discricionário.

- Protocolo administrativo

Ato através do qual o Poder Público acerta com o particular a realização de determinado empreendimento ou atividade ou a abstenção de certa conduta, no interesse recíproco da Administração e do administrado.

7.4. Atos enunciativos

- Parecer

- Emite opiniões

- Ato através do qual a Administração emite opiniões acerca de uma determinada situação. Não gera efeitos diretamente, isto é, é ato que não tem consequências diretas no mundo jurídico. A decisão e a fundamentação do parecer não ensejam nenhuma situação jurídica posterior. Apenas emite uma opinião que será analisada por um agente público que então poderá expedir um ato em conformidade ou não com esse parecer. São, portanto, manifestações de órgãos técnicos sobre assuntos submetidos à sua consideração.

- Certidão

É ato através do qual a Administração comprova algo que já está registrado em algum processo, livro ou documento presente na repartição. Nasce uma criança, por exemplo, e esse fato é registrado no cartório. Para comprovar esse nascimento, é expedida uma certidão comprovando uma situação já registrada (o nascimento). Particular que pretende provar que contribuiu por dez anos para o regime geral da previdência pede que a Administração emita, mais uma vez, certidão, pois a situação (dez anos de contribuição) já está registrada.

- Atestado

É ato através do qual a Administração comprova algo que ainda não está registrado em qualquer processo, livro ou documento. Servidor que pretende comprovar que está doente para gozar de licença para tratamento de saúde. Essa informação não está previamente registrada na repartição. Dessa forma, a Administração irá comprová-la através de um atestado. Aqui a Administração comprova um ato que tenha conhecimento, mas que não consta em seus registros.

- Apostila/Averbação/apostilamento

Também chamada de apostilamento ou averbação, é ato através do qual a Administração acrescenta ou altera informações num determinado registro público. Servidor que entrou em exercício solteiro e contraiu matrimônio. Vaio ao setor de pessoal e pede para que o servidor responsável altere essa informação em seu assentamento funcional. Isso é feito através de uma apostila ou averbação.

- Com os três acima a Administração atesta fatos

7.5. Atos punitivos

- Demissão
- Suspensão
- Multa
- Advertência
- Apreensão
- Interdição

Processo Administrativo

1- Considerações iniciais

- Regras quanto ao processo administrativo federal
- Há leis específicas (ex. PAD previsto na lei 8.112)
- Só utiliza a lei 9.784/99 quando não existir lei específica
- Trata-se de lei com regras gerais
- Pode ser aplicada nas demais esferas federativas que não criaram suas leis próprias

2- Análise da Lei 9.784/99

- Capítulo I- art. 1º e 2º
- Capítulo II- art. 3º
- Capítulo III- art. 4º
- Capítulo IV- art. 5º a 8º
- Capítulo V- art. 9º a 10
- Capítulo VI- art. 11 a 17
- Capítulo VII- art. 18 a 21
- Capítulo VIII- art. 22 a 25
- Capítulo IX- art. 26 a 28
- Capítulo X- 29 a 47
- Capítulo XI- 48 e 49
- Capítulo XII- art. 50

- Capítulo XIII- art. 51 e 52
- Capítulo XIV- art. 53 a 55
- Capítulo XV- art. 56 a 65
- Capítulo XVI- art. art. 66 a 67
- Capítulo XVII- art.68
- Capítulo XVIII- art. 69 a 70